



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Widi Munajat Bin Alm A Rahmat Sudrajat;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cipadang RT 002 RW 007 Desa Cibokor
Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Ridwan Sopandi Bin Parid;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Juli 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pasir Sayang RT 20 RW 06 Desa
Cikancana Kecamatan Gekbrong Kabupaten
Cianjur.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor: SP. Kap /III/ RES.2.1/2024/Sat Reskrim tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa Widi Munajat Bin Alm A Rahmat Sudrajat ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa Ridwan Sopandi Bin Parid ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 7 Juni 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 7 Juni 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIDI MUNAJAT Bin (Alm) A RAHMAT SUDRAJAT, DKK** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana telah diubah Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Cjr



2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I **WIDI MUNAJAT Bin (Alm) A RAHMAT SUDRAJAT** dan Terdakwa II **RIDWAN SOPANDI Bin PARID** masing-masing selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua) belas tabung kosong liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 3 Kg warna hijau yang bersubsidi pemerintah;
 - 8 (delapan) tabung isi liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 3 Kg warna hijau yang bersubsidi pemerintah;
 - 3 (tiga) tabung isi liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 12 kg warna pink merk brigh gas (Non Subdisi);
 - 16 (enam belas) tabung kosong liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 12 kg warna pink merk brigh gas (Non Subdisi);

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) buah selang beserta regulator gas dengan panjang 75 Cm;
 - 1 (satu) buah selang beserta regulator gas dengan panjang 80 Cm;
 - 1 (satu) buah selang beserta regulator gas dengan panjang 95 Cm;
 - 23 (dua puluh tiga) tutup segel gas (Non Subsidi) berwarna kuning;
 - 20 (dua puluh) karet seal gas warna merah;
 - 10 (sepuluh) potongan katu;
 - 10 (sepuluh) es batu yang di bungkus plastic;

Dirampas untuk Dimusnahkan;
5. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I Widi Munajat Bin (Alm) A Rahmat Sudrajat** bersama dengan **Terdakwa II Ridwan Sopandi Bin Parid** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Rawabango Rt 03/15 Desa Kanoman Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mempersiapkan barang-barang berupa gas LPG 3 (tiga) Kg yang di subsidi pemerintah warna hijau sebanyak 20 (dua puluh) tabung dalam keadaan terisi dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah), 19 (sembilan belas) gas LPG warna pink Nonsubsidi dengan berat 12 (dua belas) kg dalam keadaan kosong dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Es batu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, 3 (tiga) buah selang regulator, 23 (dua puluh tiga) tutup segel gas Nonsubsidi berwarna kuning, 20 (dua puluh) karet gas berwarna merah dan 10 (sepuluh) potongan kayu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemindahan isi gas dari gas LPG 3 (tiga) kg kedalam tabung kosong gas LPG 12 (dua belas) kg dengan cara Terdakwa I memasang regulator ke lubang gas LPG 3 (tiga) Kg yang kemudian disambungkan kedalam tabung kosong gas LPG 12 (dua belas) Kg Nonsubsidi, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memiringkan kedua tabung tersebut dengan diganjal menggunakan potongan kayu, setelah itu para Terdakwa menempelkan es batu ke tabung gas tersebut untuk memperlancar proses pemindahan isi gas, setelah siap Terdakwa I memutar tuas regulator di kedua tabung tersebut sehingga isi gas dari gas LPG Subsidi berpindah ke gas LPG Nonsubsidi, setelah tabung gas terisi, Terdakwa II memasang segel berwarna kuning agar terlihat seperti baru yang nantinya akan para Terdakwa jual ke warung-

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Cjr



warung yang berada didaerah Warungkondang dan Cibeber dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dari setiap tabung gas LPG Nonsubsidi warna pink tersebut para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya ketika para Terdakwa memindahkan isi gas tersebut, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian Resor Cianjur dengan memperlihatkan surat tugas, setelah itu para Terdakwa dilakukan interogasi yang pada saat itu para Terdakwa mengakui bahwa sedang melakukan pemindahan isi gas, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor kepolisian Resor Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana telah diubah Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIKI SADIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Kampung Rawabogo RT.003 RW.015 Desa Kanoman Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, para Terdakwa telah menyalahgunakan Liquefied Petroleum Gas (Lrb) Ukuran 3 (tiga) Kg berwarna hijau yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID telah menyalahgunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi oleh pemerintah yang mana Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan isi nya ke tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);

- Bahwa keseluruhan bahan bakar gas tersebut adalah milik Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Am) A RAHMAT SUDRAJAT dan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID telah menyiapkan terlebih dahulu 4 (empat) tabung Gas (keadaan isi) berupa Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah dan 1 (satu) tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) setelah itu Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID memasang selang regulator yang Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID pasang antara ke 2 (Dua) tabung tersebut, setelah dipasang Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID memutarakan tuas di regulator tersebut setelah tuas di putar otomatis isi dari tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 (tiga) Kg pindah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 12 Kg kemudian pada saat sebelum dan sedang proses memindahkan is Gas tersebut Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID menempelkan Es Batu di tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) dengan tujuan agar memperlancar proses pemindahan gas tersebut, dalam melaksanakan kegiatan tersbut Sdr WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID membutuhkan 4 (empat) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yano disubsidi Pemerintah untuk mengisi 1 (satu) tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG)1 Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi hanya Sdr. WIDI MUNAJAI Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID;
- Bahwa peran dari Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT adalah sebagai pemilik dari barang-barang berupa Liquefied

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) dan yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut serta yang memerintahkan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID untuk membantu Sdr. WIDI MUNAJAT dalam kegiatan tersebut dan peran dari Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID adalah yang membantu Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dalam melakukan pemindahan isi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya kegiatan yang mencurigakan berupa pemindahan isi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) yang berada di Kp. Rawabogo Rt.003/015 Desa Kanoman Kec. Cibeber Kab. Cianjur, kemudian Saksi beserta dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu BRIPTU REZA YOURI DJORKAEFF dan BRIPKA YOSKA ISMANTO dari Unit TIPIDTER SAT RESKRIM POLRES CIANJUR melakukan penyelidikan / Observasi ke tempat tersebut, kemudian setelah dilakukan penyelidikan bahwa benar terdapat 2 (dua) orang yang sedang melakukan aktivitas pemindahan isi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) dengan cara ke 2 (dua) orang tersebut awalnya mengumpulkan terlebih dahulu barang berupa gas dan alat- alat yang akan digunakan berupa selang regulator dan es batu, setelah itu ke 2 (dua) orang tersebut memasang selang regulator yang di pasang antara ke 2 (dua) tabung tersebut, setelah dipasang ke 2 (dua) orang tersebut memutar tuas regulator tersebut setelah tuas di putar otomatis isi dari tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 (tiga) Kg pindah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 12 Kg kemudian pada saat sebelum dan sedang proses memindahkan isi Gas

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke 2 (dua) orang tersebut menempelkan Es Batu di tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi), setelah mendapatkan fakta-fakta tersebut Saksi bersama dengan team melakukan pengecekan secara langsung dan setelah di lokasi kami memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Tugas kepada mereka dan kami mengecek dan menanyakan terkait dengan aktivitas yang dilakukannya dan ke 2 (dua) orang tersebut mengaku dirinya bernama Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Alm) A RAHMAT SUDRAJAT dan RIDWAN SOPANDI Bin PARID mengakui bahwa telah melakukan pemindahan isi dari gas subsidi kepada gas non subsidi tanpa izin, dan setelah itu kami membawa ke 2 (dua) orang dan Barang bukti yang ada di lokasi tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatannya dengan menggunakan alat antara lain:
 - a. Tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah (Terisi gas) sebanyak 20 (dua puluh) tabung;
 - b. Tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) sebanyak 19 (Sembilan belas) tabung;
 - c. 3 (tiga) buah selang beserta regulator gas yang sudah terpasang dengan ukuran masing masing 75 Cm (tujuh puluh lima centimeter), 80 Cm (delapan puluh centimeter) dan 95 Cm (Sembilan puluh lima centimeter);
 - d. 10 (sepuluh) balok es batu;
 - e. 10 (Sepuluh) potongan kayu;
 - f. 23 (dua puluh tiga) segel gas nonsubsidi berwarna kuning;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi dapat mengetahui terkait dengan barang berupa Tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah (Terisi gas) dari Pangkalan Gas yang ada di daerah sekitar kediaman Saksi dan untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Alm) A RAHMAT SUDRAJAT membelinya di warung-warung penjual sekitaran tempat Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang Sdr. WIDI MUNAJAT beli dan Sdr AJAT SUDRAJAT sebesa, Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Alm) A RAHMAT SUDRAJAT membeli dengan harga kisaran Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah sebanyak 20 (Dua puluh) tabung dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) sebanyak 19 (Sembilan belas) tabung;
- Sesuai dengan keterangan dari Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan RIDWAN SOPANDI Bin PARID dan di sesuaikan dengan barang bukti yang ada bahwa ada 12 (Dua belas) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah yang sudah dipindahkan ke dalam Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) dan ada 3 (tiga) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) yang sudah terisi;
- Bahwa 4 (empat) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah untuk 1 (satu) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan RIDWAN SOPANDI Bin PARID mereka dapat memproduksi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) yang dioplos dalam 1 (satu) bulan sebanyak 48 (empat puluh delapan) tabung;
- Bahwa menurut keterangan dari pelaku bahwa nantinya barang tersebut akan di jual kembali kepada konsumen tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) tersebut;
- Bahwa Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Alm) A RAHMAT SUDRAJAT dapat menjual dengan harga kisaran Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) per tabung;
- Bahwa Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Alm) A RAHMAT SUDRAJAT menjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) yang sudah dioplos ke waarung-warung daerah Cibeber dan Wrungkondang;

- Bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Alm) A RAHMAT SUDRJAT sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Alm) A RAHMAT SUDRJAT maksud dan tujuan Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Alm) A RAHMAT SUDRJAT melakukan kegiatan memindahkan isi tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) adalah untuk meraup / mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan tabug oplosan tersebut;

2. REZA YOURI DJORKAEFF dibawah sumpah pada pokoknya keterangan dibacakan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Kampung Rawabogo RT.003 RW.015 Desa Kanoman Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, para Terdakwa telah menyalahgunakan Liquefied Petroleum Gas (Lrb) Ukuran 3 (tiga) Kg berwarna hijau yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID telah menyalahgunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi oleh pemerintah yang mana Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID telah memindahkan isi nya ke tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);
- Bahwa keseluruhan bahan bakar gas tersebut adalah milik Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Am) A RAHMAT SUDRAJAT dan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID telah menyiapkan terlebih dahulu 4 (empat) tabung Gas (keadaan isi) berupa Liquefied Petroleum Gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah dan 1 (satu) tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) setelah itu Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID memasang selang regulator yang Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID pasang antara ke 2 (Dua) tabung tersebut, setelah dipasang Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID memutarakan tuas di regulator tersebut setelah tuas di putar otomatis isi dari tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 (tiga) Kg pindah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 12 Kg kemudian pada saat sebelum dan sedang proses memindahkan is Gas tersebut Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID menempelkan Es Batu di tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) dengan tujuan agar memperlancar proses pemindahan gas tersebut, dalam melaksanakan kegiatan tersbut Sdr WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID membutuhkan 4 (empat) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah untuk mengisi 1 (satu) tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi hanya Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID;
- Bahwa peran dari Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT adalah sebagai pemilik dari barang-barang berupa Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) dan yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut serta yang memerintahkan Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID untuk membantu Sdr. WIDI MUNAJAT dalam kegiatan tersebut dan peran dari Sdr. RIDWAN SOPANDI Bin PARID adalah yang membantu Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dalam melakukan pemindahan isi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwama Hijau yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwama Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya kegiatan yang mencurigakan berupa pemindahan isi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwama Hijau yang disubsidi Pemerintah ke tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwama Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) yang berada di Kp. Rawabogo Rt.003/015 Desa Kanoman Kec. Cibeber Kab. Cianjur, kemudian Saksi beserta dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu DIKI SADIKIN dan BRIPKA YOSKA ISMANTO dari Unit TIPIDTER SAT RESKRIM POLRES CIANJUR melakukan penyelidikan / Observasi ke tempat tersebut, kemudian setelah dilakukan penyelidikan bahwa benar terdapat 2 (dua) orang yang sedang melakukan aktivitas pemindahan isi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwama Hijau yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwama Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) dengan cara ke 2 (dua) orang tersebut awalnya mengumpulkan terlebih dahulu barang berupa gas dan alat- alat yang akan digunakan berupa selang regulator dan es batu, setelah itu ke 2 (dua) orang tersebut memasang selang regulator yang di pasang antara ke 2 (dua) tabung tersebut, setelah dipasang ke 2 (dua) orang tersebut memutarakan tuas regulator tersebut setelah tuas di putar otomatis isi dari tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 (tiga) Kg pindah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 12 Kg kemudian pada saat sebelum dan sedang proses memindahkan isi Gas tersebut ke 2 (dua) orang tersebut menempelkan Es Batu di tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi), setelah mendapatkan fakta-fakta tersebut Saksi bersama dengan team melakukan pengecekan secara langsung dan setelah di lokasi kami memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Tugas kepada mereka dan kami mengecek dan menanyakan terkait dengan aktivitas yang dilakukannya dan ke 2 (dua) orang tersebut mengaku dirinya bernama Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Alm) A RAHMAT SUDRAJAT dan RIDWAN SOPANDI Bin PARID mengakui bahwa telah melakukan pemindahan isi



dari gas subsidi kepada gas non subsidi tanpa izin, dan setelah itu kami membawa ke 2 (dua) orang dan Barang bukti yang ada di lokasi tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Para Terdakwa dalam melakukan kegiatannya dengan menggunakan alat antara lain:
 - a. Tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah (Terisi gas) sebanyak 20 (dua puluh) tabung;
 - b. Tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) sebanyak 19 (Sembilan belas) tabung;
 - c. 3 (tiga) buah selang beserta regulator gas yang sudah terpasang dengan ukuran masing masing 75 Cm (tujuh puluh lima centimeter), 80 Cm (delapan puluh centimeter) dan 95 Cm (Sembilan puluh lima centimeter);
 - d. 10 (sepuluh) balok es batu;
 - e. 10 (Sepuluh) potongan kayu;
 - f. 23 (dua puluh tiga) segel gas nonsubsidi berwarna kuning;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi dapat mengetahui terkait dengan barang berupa Tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah (Terisi gas) dari Pangkalan Gas yang ada di daerah sekitar kediaman Saksi dan untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Alm) A RAHMAT SUDRAJAT membelinya di warung-warung penjual sekitaran tempat Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT tinggal;
- Bahwa harga yang Sdr. WIDI MUNAJAT beli dan Sdr AJAT SUDRAJAT sebesar, Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Alm) A RAHMAT SUDRAJAT membeli dengan harga kisaran Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah sebanyak 20 (Dua puluh) tabung dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) sebanyak 19 (Sembilan belas) tabung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan dari Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan RIDWAN SOPANDI Bin PARID dan di sesuaikan dengan barang bukti yang ada bahwa ada 12 (Dua belas) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah yang sudah dipindahkan ke dalam Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) dan ada 3 (tiga) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) yang sudah terisi;
- Bahwa 4 (empat) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah untuk 1 (satu) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);
- Bahwa menurut keterangan dari pelaku bahwa nantinya barang tersebut akan di jual kembali kepada konsumen tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dan RIDWAN SOPANDI Bin PARID mereka dapat memproduksi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) yang dioplos dalam 1 (satu) bulan sebanyak 48 (empat puluh delapan) tabung;
- Bahwa Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT dapat menjual dengan harga kisaran Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) per tabung;
- Bahwa Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT menjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) yang sudah dioplos ke warung-warung daerah Cibeber dan Wrungkondang;
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT maksud dan tujuan Sdr. WIDI MUNAJAT Bin (Aim) A RAHMAT SUDRAJAT melakukan kegiatan memindahkan isi tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) adalah untuk meraup / mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan tabung oplosan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli pada persidangan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Widi Munajat Bin Alm A Rahmat Sudrajat** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di kontrakan yang Terdakwa I diami yang beralamat di Kampung Rawabogo RT.003 RW.015 Desa Kanoman Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, Terdakwa I telah kedapatan menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa I telah menyalahgunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi oleh pemerintah yang mana Terdakwa I telah memindahkan isi nya ke tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);
- Bahwa keseluruhannya adalah milik Terdakwa I sendiri
- Bahwa Terdakwa I menyalahgunakan (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau dengan cara Terdakwa I telah memindahkan isi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);
- Bahwa awalnya Terdakwa I menyiapkan terlebih dahulu 4 (empat) tabung Gas (keadaan isi) berupa Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah dan 1 (satu) tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) setelah itu Terdakwa I memasang selang regulator yang Terdakwa I pasang antara ke 2 (Dua) tabung tersebut, setelah dipasang Terdakwa I memutar tuas di regulator tersebut setelah tuas di putar otomatis isi dari tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 (tiga) Kg pindah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 12 Kg kemudian pada saat sebelum dan sedang proses memindahkan isi Gas tersebut

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I menempelkan Es Batu di tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) dengan tujuan agar memperlancar proses pemindahan gas terse, dalam melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa I membutuhkan 4 (empat) tabung Liqu Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah u mengisi 1 (satu) tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) JJ berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);

- Bahwa Terdakwa I melakukan kegiatan memindahkan isi (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung Kosong (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg bersama dengan pegawai Terdakwa I yang bernama RIDWAN SOPANDI (21 Tahun);
- Bahwa peran Terdakwa I adalah yang mempunyai ide dan gagasan dalam kegiatan pemindahan isi Gas LPG 3 (tiga) Kg yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung kosong Gas LPG 12 (dua belas) Kg nonsubsidi dan yang melakukan kegiatan pemindahan isi Gas LPG 3 (tiga) Kg yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung kosong Gas LPG 12 (dua belas) Kg nonsubsidi sedangkan peran dari Sdr. RIDWAN SOPANDI adalah yang menyiapkan barang serta alat-alat dalam kegiatan tersebut, dan untuk mempercepat proses kegiatan tersebut Terdakwa I memerintahkan juga Sdr. RIDWAN SOPANDI untuk melakukan kegiatan pemindahan isi Gas LPG 3 (tiga) Kg yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung kosong Gas LPG 12 (dua belas) Kg nonsubsidi.
- Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu tepatnya bulan Februari 2024 untuk tanggalnya Terdakwa I sudah tidak mengingatnya;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pemindahan Gas tersebut antara lain:
 - a. Tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah (Terisi gas) sebanyak 20 (dua puluh) tabung.
 - b. Tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) sebanyak 19 (Sembilan belas) tabung.
 - c. 3 (tiga) buah selang beserta regulator gas yang sudah terpasang dengan ukuran masing masing 75 Cm (tujuh puluh lima centimeter),



80 Cm (delapan puluh centimeter) dan 95 Cm (Sembilan puluh lima centimeter).

- d. 10 (sepuluh) balok es batu.
- e. 10 (Sepuluh) potongan kayu.
- f. (dua puluh tiga) segel gas nonsubsidi berwarna kuning;

- Bahwa kegunaan dari barang dan alat-alat tersebut diatas, antara lain :

- a. Tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah (Terisi gas) digunakan isinya untuk memasok/dipindahkan ke Tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi).
- b. Tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) digunakan untuk menerima/menampung isi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi).
- c. 3 (tiga) buah selang beserta regulator gas yang sudah terpasang dengan ukuran masing masing 75 Cm (tujuh puluh lima centimeter), 80 Cm (delapan puluh centimeter) dan 95 Cm (Sembilan puluh lima centimeter) digunakan sebagai sarana/mediator untuk memindahkan isi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah (Terisi gas) ke dalam Tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) digunakan untuk menerima/menampung isi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi).
- d. 10 (sepuluh) balok es batu digunakan untuk mendinginkan tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) digunakan untuk menerima/menampung isi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) agar lebih mudah / memperlancar proses pemindahan isi gas tersebut.
- e. 10 (sepuluh) potongan kayu digunakan untuk menggantel tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna



Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) agar lebih mudah menerima isi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah (Terisi gas)

- f. 23 (dua puluh tiga) segel gas nonsubsidi digunakan untuk nantinya dipasang ke penutup tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) setelah dilakukan pengisian agar terlihat baru;

- Bahwa barang berupa tabung Gas (LPG) yang disubsidi pemerintah (Terisi gas) Terdakwa I dapatkan dari pangkalan dan untuk LPG 12 (dua belas) Kg (Non Subsidi) Terdakwa I membelinya di warung-warung penjual yang ada di sekitar rumah Terdakwa I;
- Bahwa harga yang Terdakwa I beli dari Pangkalan gas tersebut sebesar Rp. 19.000 (Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membeli dengan harga kisaran Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah (Terisi gas) sebanyak 20 (dua puluh) tabung dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) sebanyak 19 (Sembilan belas) tabung;
- Bahwa ada 12 (Dua belas) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah yang sudah dipindahkan ke dalam tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) dan ada 3 (tiga) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) yang sudah terisi;
- Bahwa 4 (empat) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah untuk 1 (satu) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);
- Bahwa nantinya akan Terdakwa I jual kembali kepada konsumen tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dapat memproduksi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi) yang dioplos dalam 1 (satu) bulan sebanyak 48 (empat puluh delapan) tabung;

- Bahwa untuk secara pastinya Terdakwa I tidak dapat memastikan hanya saja pada saat Terdakwa I mengukur tabung tersebut dapat mengetahui bahwa sudah full atau belumnya biasanya akan keluar bau menyengat (bau gas) apabila gas tersebut sudah terisi full;
- Bahwa Terdakwa I menjual dengan harga kisaran Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) yang sudah lop os ke warung-warung daerah Cibeberdan Warungkondang;
- Bahwa Terdakwa I menjualnya dengan cara awalnya Terdakwa I memasang segel penutup berwarna kuning di tabung tersebut agar terlihat seperti baru kemudian setelah itu Terdakwa I mengdrop tabung tersebut kepada konsumen Terdakwa I (warung) dengan harga pertabungnya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dapatkan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa terkait dengan keuntungan keseluruhan yang didapatkan dari 1 (Satu) bulan kegiatan penjualan tersebut sebesar Rp. 2.400.000 (Dua juta empat ratus ribu rupiah), uang tersebut didapat dari hasil penjualan 48 (empat puluh delapan) tabung Gas LPG Nonsubsidi hasil oplosan dan keuntungan tersebut didapat dari keuntungan 1 (Satu) tabung sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang diberikan kepada Terdakwa RIDWAN SOPANDI selaku pegawai Terdakwa I yang membantu melakukan kegiatan pemindahan isi Gas LPG 3 (tiga) Kg yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung kosong Gas LPG 12 (dua belas) Kg nonsubsidi sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dalam satu bulan, yang Terdakwa I bayarkan dalam 1 (satu) minggu sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan kegiatan memindahkan isi tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) adalah untuk meraup / mendapatkan keuntungan lebih;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai ijin terkait dengan Niaga bahan bakar gas dan atau Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah yang mana Terdakwa I telah memindahkan isi dari gas tersebut ke tabung kosong Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);
- Bahwa Terdakwa I mengetahui dan mengakui atas kesalahan yang Terdakwa I perbuat dengan Menyalahgunakan Niaga bahan bakar gas yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan kegiatan memindahkan isi tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) adalah untuk meraup / mendapatkan keuntungan lebih;
- Bahwa yang telah Terdakwa I lakukan adalah salah karena melanggar hukum dan peraturan pemerintah atas kejadian tersebut Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Ridwan Sopandi Bin Parid** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, di Kampung Rawabogo RT.003 RW.015 Desa Kanoman Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, Terdakwa II telah kedapatan menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa II telah menyalahgunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi oleh pemerintah yang mana Terdakwa II telah memindahkan isinya ke tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);
- Bahwa benar keseluruhannya adalah milik dari Bos Terdakwa II yang bernama Sdr. WIDI MUNAJAT;
- Terdakwa II menyalahgunakan (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau dengan cara Terdakwa II telah memindahkan isi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);

- Bahwa awalnya Terdakwa II menyiapkan terlebih dahulu 4 (empat) tabung Gas (keadaan isi) berupa Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah dan 1 (satu) tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) setelah itu Terdakwa II memasang selang regulator yang Terdakwa II pasang antara ke 2 (Dua) tabung tersebut, setelah dipasang Terdakwa II memutar tuas di regulator tersebut setelah tuas di putar otomatis isi dari tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 (tiga) Kg pindah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 12 Kg kemudian pada saat sebelum dan sedang proses memindahkan isi Gas tersebut Terdakwa II menempelkan Es Batu di tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) dengan tujuan agar memperlancar proses pemindahan gas tersebut, dalam melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa II membutuhkan 4 (empat) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah untuk mengisi 1 (satu) tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);
- Bahwa Terdakwa II melakukan kegiatan memindahkan isi (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung Kosong (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg bersama-dengan Bos Terdakwa II yang bernama Sdr. WIDI MUNAJAT;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah yang membantu (Pekerja) Sdr. WIDI MUNAJAT melakukan pemindahan isi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) sedangkan peran Sdr. WIDI MUNAJAT adalah sebagai pemilik usaha dan pemilik keseluruhan barang berupa tabung Gas LPG subsidi dan Non Subsidi, kemudian Sdr. WIDI MUNAJAT yang memerintahkan Terdakwa II untuk membantu melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pemindahan Gas tersebut yaitu:



- a. Tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah (Terisi gas) sebanyak 20 (dua puluh) tabung.
 - b. Tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) sebanyak 19 (Sembilan belas) tabung.
 - c. 3 (tiga) buah selang beserta regulator gas yang sudah terpasang dengan ukuran masing masing 75 Cm (tujuh puluh lima centimeter), 80 Cm (delapan puluh centimeter) dan 95 Cm (Sembilan puluh lima centimeter).
 - d. 10 (sepuluh) balok es batu.
 - e. 10 (Sepuluh) potongan kayu.
 - f. 23 (dua puluh tiga) segel gas nonsubsidi berwarna kuning;
- Bahwa kegunaan dari barang dan alat-alat tersebut diatas, antara lain :
- a. Tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah (Terisi gas) digunakan isinya untuk memasok/dipindahkan ke Tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi).
 - b. Tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) digunakan untuk menerima/menampung isi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi).
 - c. 3 (tiga) buah selang beserta regulator gas yang sudah terpasang dengan ukuran masing masing 75 Cm (tujuh puluh lima centimeter), 80 Cm (delapan puluh centimeter) dan 95 Cm (Sembilan puluh lima centimeter) digunakan sebagai sarana/mediator untuk memindahkan isi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah (Terisi gas) ke dalam Tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) digunakan untuk menerima/menampung isi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi).
 - d. 10 (sepuluh) balok es batu digunakan untuk mendinginkan tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) digunakan untuk menerima/menampung isi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) agar lebih mudah / memperlancar proses pemindahan isi gas tersebut.

- e. 10 (sepuluh) potongan kayu digunakan untuk mengganjel tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) agar lebih mudah menerima isi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah (Terisi gas).
 - f. 23 (dua puluh tiga) segel gas nonsubsidi digunakan untuk nantinya dipasang ke penutup tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) setelah dilakukan pengisian agar terlihat baru;
- Bahwa barang berupa tabung Gas (LPG) yang disubsidi pemerintah (Terisi gas) Sdr WIDI MUNAJAT dapatkan di tempat sekitaran rumah Sdr WIDI MUNAJAT kemudian untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) Terdakwa II tidak mengetahuinya;
 - Bahwa tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah (Terisi gas) sebanyak 20 (dua puluh) tabung dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) sebanyak 19 (Sembilan belas) tabung;
 - Bahwa ada 12 (Dua belas) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah yang sudah dipindahkan ke dalam tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) dan ada 3 (tiga) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) yang sudah terisi;
 - Bahwa 4 (empat) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah untuk 1 (satu) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);
 - Bahwa nantinya akan dijual kembali oleh Sdr. WIDI MUNAJAT kepada konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dapat memproduksi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) yang dioplos dalam 1 (satu) bulan sebanyak 48 (empat puluh delapan) tabung;
- Bahwa untuk secara pastinya Terdakwa II tidak dapat memastikan hanya saja pada saat Terdakwa II mengukur tabung tersebut dapat mengetahui bahwa sudah full atau belumnya biasanya akan keluar bau menyengat (bau gas) apabila gas tersebut sudah terisi full;
- Bahwa Sdr. WIDI MUNAJAT menjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) yang sudah lop os ke warung-warung daerah Cibeber dan Warungkondang;
- Bahwa Terdakwa II selaku pegawai yang membantu melakukan kegiatan pemindahan isi Gas LPG 3 (tiga) Kg yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung kosong Gas LPG 12 (dua belas) Kg nonsubsidi sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dalam satu bulan, yang dibayar dalam 1 (satu) minggu sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan kegiatan memindahkan isi tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) adalah atas perintah dan Sdr. WIDI MUNAJAT yang mana tujuannya adalah untuk meraup / mendapatkan keuntungan lebih;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui dan mengakui atas kesalahan yang Terdakwa II perbuat dengan Menyalahgunakan Niaga bahan bakar gas yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa yang telah Terdakwa II lakukan adalah salah karena melanggar hukum dan atas kejadian tersebut Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya diberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) tabung kosong Liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 3 (tiga) Kg wama hijau yang disubsidi pemerintah;
- 8 (delapan) tabung isi Liquefied petroleum gas (LPG) Ukuran 3 (tiga) Kg wama hijau yang disubsidi pemerintah;
- 3 (tiga) tabung isi Liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 12 (dua belas) Kg wama pink merek Bright Gas (Non subsidi);
- 16 (enam belas) tabung kosong Liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 12 (dua belas) Kg wama pink merek Bright Gas (Non subsidi);
- 1 (satu) buah selang beserta Regulator gas dengan panjang 75 Cm;
- 1 (satu) buah selang beserta Regulator gas dengan panjang 80 Cm;
- 1 (satu) buah selang beserta Regulator gas dengan panjang 95 Cm;
- 23 (dua puluh tiga) tutup segel gas (Non subsidi) berwarna kuning;
- 20 (dua puluh) Karet seal gas berwarna merah;
- 10 (sepuluh) potongankayu;
- 10 (sepuluh) es batu yang dibungkus plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024 oleh karena Para Terdakwa telah menyalahgunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi oleh pemerintah yang mana Para Terdakwa telah memindahkan isi nya ke tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi), kemudian dilakukan pemeriksaan oleh anggota Sat Reskrim Polres Cianjur;
2. Bahwa peran Terdakwa I Widi Munajat adalah yang mempunyai ide dan gagasan dalam kegiatan pemindahan isi Gas LPG 3 (tiga) Kg yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung kosong Gas LPG 12 (dua belas) Kg nonsubsidi dan yang melakukan kegiatan pemindahan isi Gas LPG 3 (tiga) Kg yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung kosong Gas LPG 12 (dua belas) Kg nonsubsidi sedangkan peran dari Terdakwa II Ridwan Sopandi adalah yang menyiapkan barang serta alat-alat dalam kegiatan tersebut, dan untuk mempercepat proses kegiatan tersebut Terdakwa I Widi Munajat memerintahkan juga Terdakwa II Ridwan Sopandi untuk melakukan kegiatan pemindahan isi Gas LPG 3 (tiga) Kg yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung kosong Gas LPG 12 (dua belas) Kg nonsubsidi.
3. Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mempersiapkan barang-barang berupa gas LPG 3 (tiga) Kg yang di subsidi pemerintah

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Cjr



warna hijau sebanyak 20 (dua puluh) tabung dalam keadaan terisi dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah), 19 (sembilan belas) gas LPG warna pink Nonsubsidi dengan berat 12 (dua belas) kg dalam keadaan kosong dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Es batu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, 3 (tiga) buah selang regulator, 23 (dua puluh tiga) tutup segel gas Nonsubsidi berwarna kuning, 20 (dua puluh) karet gas berwarna merah dan 10 (sepuluh) potongan kayu;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemindahan isi gas dari gas LPG 3 (tiga) kg kedalam tabung kosong gas LPG 12 (dua belas) kg dengan cara Terdakwa I memasang regulator ke lubang gas LPG 3 (tiga) Kg yang kemudian disambungkan kedalam tabung kosong gas LPG 12 (dua belas) Kg Nonsubsidi, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memiringkan kedua tabung tersebut dengan diganjal menggunakan potongan kayu, setelah itu para Terdakwa menempelkan es batu ke tabung gas tersebut untuk memperlancar proses pemindahan isi gas, setelah siap Terdakwa I memutar tuas regulator dikedua tabung tersebut sehingga isi gas dari gas LPG Subsidi berpindah ke gas LPG Nonsubsidi;
5. Bahwa setelah tabung gas terisi, Terdakwa II memasang segel berwarna kuning agar terlihat seperti baru yang nantinya akan para Terdakwa jual ke warung-warung yang berada didaerah Warungkondang dan Cibeber dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dari setiap tabung gas LPG Nonsubsidi warna pink tersebut para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa ada 12 (Dua belas) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah yang sudah dipindahkan ke dalam tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) dan ada 3 (tiga) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) yang sudah terisi;
7. Bahwa 4 (empat) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah untuk 1 (satu) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);
8. Bahwa Para Terdakwa dapat memproduksi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non



Subsidi) yang dioplos dalam 1 (satu) bulan sebanyak 48 (empat puluh delapan) tabung;

9. Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Februari 2024 yang mana untuk tanggalnya Para Terdakwa sudah tidak mengingatnya;
10. Bahwa upah yang diberikan Terdakwa I Widi Munajat kepada Terdakwa II Ridwan Sopandi selaku pegawai Terdakwa I yang membantu melakukan kegiatan pemindahan isi Gas LPG 3 (tiga) Kg yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung kosong Gas LPG 12 (dua belas) Kg nonsubsidi sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dalam satu bulan, yang Terdakwa I bayarkan dalam 1 (satu) minggu sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan kegiatan memindahkan isi tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) adalah untuk meraup / mendapatkan keuntungan lebih;
12. Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait dengan Niaga bahan bakar gas dan atau Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah yang mana Terdakwa I telah memindahkan isi dari gas tersebut ke tabung kosong Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi**



dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah ;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar **Terdakwa I Widi Munajat Bin Alm A Rahmat Sudrajat dan Terdakwa II Ridwan Sopandi Bin Parid** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan membenarkan atau pemaaf atas diri Para Terdakwa, Para Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur “setiap orang” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 ke-12 yang dimaksud dengan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dalam kegiatan usaha hilir Minyak Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Niaga berdasarkan Pasal 1 ke-14 UU RI No. 22 tahun 2001 adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,



impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mempersiapkan barang-barang berupa gas LPG 3 (tiga) Kg yang di subsidi pemerintah warna hijau sebanyak 20 (dua puluh) tabung dalam keadaan terisi dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah), 19 (sembilan belas) gas LPG warna pink Nonsubsidi dengan berat 12 (dua belas) kg dalam keadaan kosong dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Es batu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, 3 (tiga) buah selang regulator, 23 (dua puluh tiga) tutup segel gas Nonsubsidi berwarna kuning, 20 (dua puluh) karet gas berwarna merah dan 10 (sepuluh) potongan kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemindahan isi gas dari gas LPG 3 (tiga) kg kedalam tabung kosong gas LPG 12 (dua belas) kg dengan cara Terdakwa I memasang regulator ke lubang gas LPG 3 (tiga) Kg yang kemudian disambungkan kedalam tabung kosong gas LPG 12 (dua belas) Kg Nonsubsidi, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memiringkan kedua tabung tersebut dengan diganjil menggunakan potongan kayu, setelah itu para Terdakwa menempelkan es batu ke tabung gas tersebut untuk memperlancar proses pemindahan isi gas, setelah siap Terdakwa I memutar tuas regulator di kedua tabung tersebut sehingga isi gas dari gas LPG Subsidi berpindah ke gas LPG Nonsubsidi;

Menimbang, Bahwa setelah tabung gas terisi, Terdakwa II memasang segel berwarna kuning agar terlihat seperti baru yang nantinya akan para Terdakwa jual ke warung-warung yang berada didaerah Warungkondang dan Cibeber dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dari setiap tabung gas LPG Nonsubsidi warna pink tersebut para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ada 12 (Dua belas) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah yang sudah dipindahkan ke dalam tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) dan ada 3 (tiga) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) yang sudah terisi;

Menimbang, bahwa 4 (empat) tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah untuk 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat memproduksi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) yang dioplos dalam 1 (satu) bulan sebanyak 48 (empat puluh delapan) tabung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Februari 2024 yang mana untuk tanggalnya Para Terdakwa sudah tidak mengingatnya;

Menimbang, bahwa upah yang diberikan Terdakwa I Widi Munajat kepada Terdakwa II Ridwan Sopandi selaku pegawai Terdakwa I yang membantu melakukan kegiatan pemindahan isi Gas LPG 3 (tiga) Kg yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung kosong Gas LPG 12 (dua belas) Kg nonsubsidi sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dalam satu bulan, yang Terdakwa I bayarkan dalam 1 (satu) minggu sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan kegiatan memindahkan isi tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi) adalah untuk meraup / mendapatkan keuntungan lebih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait dengan Niaga bahan bakar gas dan atau Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi Pemerintah yang mana Terdakwa I telah memindahkan isi dari gas tersebut ke tabung kosong Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa memiliki peran menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur kedua terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan menurut Mr.J.E Jonkers dalam bukunya Handboek van het Nederlands Indische

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strafrecht, pada *doen plegen* pelaku yang melakukan perbuatan itu dinamakan *willoos werktuig* atau *manus ministra* atau *manus domina*;

Manus ministra berbuat karena berbagai alasan seperti:

- Adanya daya paksa (*over macht*);
- Tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontvereken baar*);
- Berbuat untuk melaksanakan ketentuan undang-undang / perintah jabatan;
- Tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh lakukan adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan, atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut melakukan adalah apabila orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi turut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur alternatif ini terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan fakta diatas dan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama telah kedapatan menyalahgunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 3 (Tiga) Kg berwarna Hijau yang disubsidi oleh pemerintah yang mana Para Terdakwa telah memindahkan isi nya ke tabung kosong Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ukuran 12 (Dua belas) Kg berwarna Pink dengan Merk Bright Gas (Non Subsidi);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I Widi Munajat adalah yang mempunyai ide dan gagasan dalam kegiatan pemindahan isi Gas LPG 3 (tiga) Kg yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung kosong Gas LPG 12 (dua belas) Kg nonsubsidi dan yang melakukan kegiatan pemindahan isi Gas LPG 3 (tiga) Kg yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung kosong Gas LPG 12 (dua belas) Kg nonsubsidi sedangkan peran dari Terdakwa II Ridwan Sopandi adalah yang menyiapkan barang serta alat-alat dalam kegiatan tersebut, dan untuk mempercepat proses kegiatan tersebut Terdakwa I Widi Munajat memerintahkan juga Terdakwa II Ridwan Sopandi untuk melakukan kegiatan pemindahan isi Gas LPG 3 (tiga) Kg yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung kosong Gas LPG 12 (dua belas) Kg nonsubsidi;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Dengan demikian unsur ketiga “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Para Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 KUHP “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.”;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 12 (dua) belas tabung kosong liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 3 Kg warna hijau yang bersubsidi pemerintah, 8 (delapan) tabung isi liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 3 Kg warna hijau yang bersubsidi pemerintah, 3 (tiga) tabung isi liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 12 kg warna pink merk brigh gas (Non Subdisi), 16 (enam belas) tabung kosong liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 12 kg warna pink merk brigh gas (Non Subdisi); Terhadap barang bukti tersebut adalah sebagai alat yang sengaja dipergunakan untuk terjadinya perbuatan pidana pada perkara *a quo*, begitu juga barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepantasnya mengenai status barang bukti tersebut dapat dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang beserta regulator gas dengan panjang 75 Cm, 1 (satu) buah selang beserta regulator gas dengan panjang 80 Cm, 1 (satu) buah selang beserta regulator gas dengan panjang 95 Cm, 23 (dua puluh tiga) tutup segel gas (Non Subsidi) berwarna kuning, 20 (dua puluh karet) seal gas warna merah, 10 (sepuluh) potongan katu, 10 (sepuluh) es batu yang di bungkus plastic, Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan yang telah diketemukan pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa menurut maka Majelis Hakim sudah sepatutnya barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Para Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi



baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hukum hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pembelaannya mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu penataan atas penyelenggaraan penguasaan Minyak dan Gas Bumi ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Widi Munajat Bin Alm A Rahmat Sudrajat dan Terdakwa II Ridwan Sopandi Bin Parid** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**mereka**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan** dan Pidana denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua) belas tabung kosong liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 3 Kg warna hijau yang bersubsidi pemerintah;
 - 8 (delapan) tabung isi liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 3 Kg warna hijau yang bersubsidi pemerintah;
 - 3 (tiga) tabung isi liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 12 kg warna pink merk brigh gas (Non Subsidi);
 - 16 (enam belas) tabung kosong liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 12 kg warna pink merk brigh gas (Non Subsidi);

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) buah selang beserta regulator gas dengan panjang 75 Cm;
 - 1 (satu) buah selang beserta regulator gas dengan panjang 80 Cm;
 - 1 (satu) buah selang beserta regulator gas dengan panjang 95 Cm;
 - 23 (dua puluh tiga) tutup segel gas (Non Subsidi) berwarna kuning;
 - 20 (dua puluh karet) seal gas warna merah;
 - 10 (sepuluh) potongan katu;
 - 10 (sepuluh) es batu yang di bungkus plastic;

Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis 11 Juli 2024 oleh kami, Muhamad Iman, S.H. sebagai Hakim Ketua Noema Dia Anggraini, S.H dan Irwanto, S.H.,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Muhamad Iman, S.H.dengan didampingi Noema Dia Anggraini, S.H dan Irwanto, S.H., para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Asep Saepuloh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD

Noema Dia Anggraini, S.H

TTD

Irwanto, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Muhamad Iman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Asep Saepuloh, S.H.